

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 10 jourmada I 1438 – 7 février 2017

160^{ème} année

N° 11

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'ordre national de mérite dans le secteur de l'enfance au titre de l'année 2016 523

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2017-189 du 1^{er} février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise 523

Ministère de l'Intérieur

Décret gouvernemental n° 2017-190 du 2 février 2017, modifiant le décret n° 2014-3632 du 30 septembre 2014, portant approbation des listes de promotion établies suivant les critères de régularisation du parcours professionnel des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, du corps de la garde nationale et du corps de la protection civile au titre de l'année 2014 525

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017, relatif à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par le paragraphe 7.21 du chapitre 2 des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et du point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée 526

Nomination d'un directeur général 537

Ministère de l'Industrie et du Commerce

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 19 janvier 2017, relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment 537

Ministère de l'Education

Décret gouvernemental n° 2017-193 du 2 février 2017, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l'enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées..... 548

Décret gouvernemental n° 2017-194 du 2 février 2017, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l'enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires 549

Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Arrêté du chef du gouvernement du 1^{er} février 2017, autorisant la construction et l'exploitation d'une ligne électrique aérienne de haute tension en 225 kV reliant les postes de transformation de Mateur et de Oued Ezzargua 2 551

Ministère de la Santé

Arrêté de la ministre de la santé du 1^{er} février 2017, modifiant l'arrêté du 27 août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel 552

Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique

Décret gouvernemental n° 2017-195 du 1^{er} février 2017, portant fixation des règles et des procédures d'appel à la concurrence pour l'attribution d'une licence ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès pour la fourniture des services de l'internet des objets 552

Ministère des Affaires Culturelles

Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires culturelles du 1^{er} février 2017, portant fixation des droits sur les services fournis par la bibliothèque nationale 554

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 1^{er} février 2017, fixant les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de manutention 555

Arrêté du ministre du transport du 1^{er} février 2017, fixant les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'armateur ou de transporteur maritime..... 556

Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société Tunis-Air 557

Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 1^{er} février 2017, fixant les critères et les conditions d'intégration des surveillants principaux de la sous-catégorie "A3" dans le grade de surveillant principal de la sous-catégorie "A2" 557

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret gouvernemental n° 2017-196 du 1^{er} février 2017, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F'rid, Tala et Feriana) 558

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2017-23 du 1^{er} février 2017.

L'ordre national de mérite (dans le secteur de l'enfance) au titre de l'année 2016, est attribué aux Mesdames et Messieurs :

Commandeur :

- Mounira Ben Amor.

Officier :

- Habiba Jendoubi,
- Rached Ben H'mida,
- Slaheddine Ben Fraj,
- Mohamed Ali Heni.

Chevalier :

- Rached Najar,
- Ammar Khemili,
- Habib Smaoui,
- Défunt Habib Ayeb,
- Tarek Kaha,
- Moncef Hamdoun,
- Lamia Mansi,
- Mohamed Hédi Ben Ali,
- Adnan Helali,
- Mongi Chetoui,
- Tijani Solaani,
- Touhami Chaieb,
- Aycha Abbessi Yazidi,
- Rached Erki,
- Faouzia Kamri,
- Mansour Othmani,
- Nabaouia Arfa,
- Saeb Ben Amor,
- Chedlya Ben Alaya.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2017-189 du 1^{er} février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers notamment son article 113,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le règlement intérieur de la commission de résolution créée en vertu de l'article 113 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.

Chapitre I

Des réunions de la commission

Art. 2 - La commission de résolution se réunit sur convocation de son président ou de son suppléant ou de trois de ses membres pour délibérer sur les questions relevant de son domaine d'intervention telles que prévues par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.

Le secrétariat de la commission de résolution, prévu par l'article 114 de cette même loi, prépare un ordre du jour de la réunion de la commission et l'adresse à tous les membres de la commission par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai de deux jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents qui seront étudiés lors de la réunion de la commission.

Le délai fixé dans le 2^{ème} alinéa du présent article est réduit lorsqu'il s'agit de l'ouverture des procédures de résolution d'une banque ou d'un établissement financier d'importance systémique ou jugé(e) à effet systémique au moment de la constatation de la situation compromise.

La commission tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie.

Art. 3 - A l'exception du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, aucun membre de la commission de résolution ne peut se faire représenter pour assister aux réunions de la commission et ne peut s'absenter aux délibérations de la commission sauf en cas d'empêchement.

Art. 4 - Les délibérations de la commission de résolution ne sont légalement valables qu'en présence d'au moins quatre de ses membres dont le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son suppléant.

Est considéré présent tout membre qui assiste effectivement aux réunions de la commission ou participe à ses travaux par tous moyens de communications audiovisuelles.

La commission rend ses décisions à la majorité absolue des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5 - Le président de la commission de résolution peut convoquer aux réunions toute personne dont l'avis est jugé utile pour délibérer sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour. La personne convoquée ne peut assister qu'aux discussions et sous réserve de l'obligation de respect du secret professionnel.

Les délibérations de la commission de résolution sont enregistrées par son secrétariat dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial auprès du secrétariat de la commission.

Les procès-verbaux des réunions de la commission sont établis et transmis aux membres dans les deux jours qui suivent la tenue des réunions de la commission pour qu'ils émettent leurs avis dans le même délai.

Le président de la commission et les membres présents signent les procès-verbaux des réunions.

Le président de la commission signe des copies ou des extraits des délibérations pour être opposables aux tiers.

Art. 6 - Les membres de la commission de résolution participent, en cas de besoin, à des sessions de formation dans le domaine de résolution des difficultés bancaires et assistent aux séances d'information organisées par la banque centrale de Tunisie afin de les tenir informés des évolutions récentes dans le secteur bancaire.

Chapitre 2

Des règles de fonctionnement de la commission de résolution

Art. 7 - Sans préjudice des dispositions de l'article 111 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, la commission de résolution statue sur les demandes d'ouverture des procédures de résolution au sens de l'article 110 et de l'article 112 de la même loi et ce, dans un délai d'un mois à compter de la transmission par la banque centrale de Tunisie de son rapport.

Lorsque la commission de résolution décide de l'ouverture des procédures de résolution, elle approuve dans le même délai prévu au premier alinéa du présent article le plan de résolution et informe le public de sa décision.

La commission de résolution doit statuer, d'une manière urgente, sur la demande d'ouverture des procédures de résolution d'une banque ou d'un établissement financier d'importance systémique ou d'une banque ou d'un établissement financier jugé(e) à effet systémique au moment de la constatation de sa situation compromise.

Lorsque la commission décide de l'ouverture des procédures de résolution d'une banque ou d'un établissement financier au sens de l'alinéa précédent du présent article, elle approuve le plan de résolution. Les décisions de la commission sont prises dans les délais réduits et en tenant compte de la gravité des implications de la banque ou de l'établissement financier en situation compromise sur la situation du secteur bancaire.

Art. 8 - Le secrétariat de la commission de résolution élabore des termes de référence selon les critères et les conditions prévus par l'article 125 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée et les présente à la commission de résolution pour approbation.

Le secrétariat de la commission de résolution fixe, sur la base de ces termes de référence, une liste nominative des personnes habilitées à occuper la fonction de délégué à la résolution à laquelle la commission peut, en cas de besoin, recourir.

Ladite liste est adressée, pour approbation, à la commission de résolution et doit être actualisée au moins une fois par an.

Le secrétariat de la commission de résolution prépare un manuel des procédures relatif à la soumission des candidatures et le met à la disposition des personnes habilitées à occuper la fonction de délégué à la résolution.

Art. 9 - La commission de résolution désigne le délégué à la résolution sur la base de la liste nominative préalablement fixée conformément à l'article 8 du présent décret gouvernemental.

La commission désigne le délégué à la résolution dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de l'approbation du plan de résolution. La décision de nomination est signée par le président de la commission.

Art. 10 - La commission de résolution communique sur les décisions prises dans le cadre du plan de résolution chaque fois qu'il est nécessaire. Elle fixe également les informations et les données couvertes par cette communication et les mécanismes y afférents en observant un niveau minimum de divulgation conformément à la législation en vigueur et notamment les dispositions de la loi relative aux banques et aux établissements financiers.

Chapitre 3

Dispositions diverses

Art. 11 - Le secrétariat de la commission de résolution prépare, à fin septembre de chaque année, un projet de budget prévisionnel de la commission de résolution qui se charge de le transmettre à la banque centrale de Tunisie pour allouer les fonds nécessaires.

Art. 12 - La ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2017-190 du 2 février 2017, modifiant le décret n° 2014-3632 du 30 septembre 2014, portant approbation des listes de promotion établies suivant les critères de régularisation du parcours professionnel des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, du corps de la garde nationale et du corps de la protection civile au titre de l'année 2014.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de la sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure des accidents et des maladies professionnelles en son article 28,

Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014 et notamment son article 52,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 2014-3632 du 30 septembre 2014, portant approbation des listes de promotion établies suivant les critères de régularisation du parcours professionnel des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, du corps de la garde nationale et du corps de la protection civile au titre de l'année 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-3632 du 30 septembre 2014, portant approbation des listes de promotion établies suivant les critères de régularisation du parcours professionnel des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, du corps de la garde nationale et du corps de la protection civile au titre de l'année 2014 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau) - L'effet financier des promotions établies suivant les critères de régularisation du parcours professionnel au titre de l'année 2014 et approuvées conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret gouvernemental, est applicable :

- à compter du premier janvier 2014, pour les agents ayant bénéficié de la régularisation et qui sont en exercice à cette date.

- à compter du mois précédant la date de cessation définitive de travail, pour les agents ayant bénéficié de la régularisation et qui sont mis à la retraite ou décédés avant le 2 janvier 2014.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017, relatif à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par le paragraphe 7.21 du chapitre 2 des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et du point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017 et notamment le point 18 bis du tableau B annexé,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017 et notamment le paragraphe 7.21 du chapitre 2 des dispositions préliminaires,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son articles 89,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-7 du 9 février 2009,

Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi des finances pour l'année 2017 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1342 du 2 décembre 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont fixés à l'annexe 1 du présent décret gouvernemental, la liste des matières premières et produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, n'ayant pas des similaires fabriqués localement et bénéficiant des avantages fiscaux prévus au paragraphe 7.21 du chapitre 2 des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et au point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2 - Sont fixés à l'annexe 2 du présent décret gouvernemental, la liste des matières premières et produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, fabriqués localement et bénéficiant des avantages fiscaux prévus au point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3 - Sont fixés à l'annexe 3 du présent décret gouvernemental, la liste des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, n'ayant pas de similaires fabriqués localement et bénéficiant des avantages fiscaux prévus au paragraphe 7.21 du chapitre 2 des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et au point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée et ce d'une attestation délivrée par l'agence nationale de maîtrise de l'énergie.

Art. 4 - Sont fixés à l'annexe 4 du présent décret gouvernemental, la liste des équipements fabriqués localement utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et bénéficiant des avantages fiscaux prévus au point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5 - Les avantages fiscaux prévus à l'article premier et à l'article 2 du présent décret gouvernemental sont accordés exclusivement aux industriels dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables.

Art. 6 - Le bénéfice du régime fiscal privilégié prévu à l'article premier et à l'article 2 du présent décret gouvernemental est subordonné au respect des conditions générales pour le bénéfice des régimes fiscaux privilégiés, tels que repris au point 6 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douanes à l'importation et aux conditions suivantes :

1. L'industriel doit joindre à sa demande de bénéfice du régime fiscal privilégié un programme prévisionnel de fabrication selon le modèle fourni par l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, s'étalant sur une période d'une année à partir de la date de son approbation et comportant notamment la désignation, la quantité, les caractéristiques et les références des articles à fabriquer.

Le bénéfice du régime fiscal privilégié n'est possible qu'après l'avis technique de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'approbation du programme prévisionnel par les services concernés de la direction générale des industries manufacturières du ministère chargé de l'industrie.

2. Les titres d'importation sous couvert desquels sont importés les produits visés à l'article premier ci-dessus ainsi que les factures commerciales y afférentes doivent comporter explicitement la mention "importation destinée exclusivement aux fins de la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables" apposée par les soins du bénéficiaire avant le dépôt de la demande du titre auprès de l'administration concernée émettrice du titre.

3. La déclaration en douane doit être établie au nom de l'industriel fabricant des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables lors de l'importation des articles repris à la liste n° I annexée au présent décret gouvernemental.

4. Les factures commerciales doivent être établies au nom de l'industriel fabricant des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables lors de l'acquisition sur le marché local des articles repris à la liste n° II annexée au présent décret gouvernemental.

5. L'industriel doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de ne pas céder en l'état les produits importés ou acquis localement ayant bénéficié des avantages prévus par les articles premier et 2 du présent décret gouvernemental et d'acquitter immédiatement les droits et taxes dus aux taux en vigueur sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leur destination initiale sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes et les sanctions prévues par le code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas d'importation, cet engagement établi sur le pré imprimé 6.3.41 doit être déposé à l'appui de la déclaration en douane.

6. L'industriel concerné est soumis, dans ses établissements, dépôts et autres locaux à usage professionnel, aux visites des agents de douanes et des agents du contrôle fiscal qui pourront y effectuer toutes les vérifications nécessaires.

Art. 7 - Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables.

Art. 8 - La ministre des finances, le ministre de l'industrie et du commerce et la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi

Le ministre de l'industrie
et du commerce

Zied Laadhari
La ministre de l'énergie, des
mines et des énergies
renouvelables
Héla Chikhrouhou

ANNEXE 1

Liste des matières premières et produits semi-finis n'ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables

N° du tarif	Désignation des produits
EX 252390	Ciment à prise rapide pour revêtement intérieur des ballons
EX 253090	Silice
EX 280540900	Mercure
EX 281820000	Oxyde d'aluminium
EX 282410.0	Oxyde de plomb
EX 283522.0	Phosphatant
EX 290549.0	Autres Polyalcool
EX 292910.0	Isocyanate
EX 32065000001	Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (Phosphore).
Ex 32074085010	Poudre d'émail spécifique pour les ballons de stockage solaire.
Ex 320990	Peinture sélective à base de polymère pour absorbeur solaire.
EX 321410	Ciment de résine pour scellement
EX 350691	Adhésif pour scellement
EX 381400	Solvant à base de dérivé de propanol non destiné à la vente en détail.
EX 390311.0	Polystyrène expansible à l'état primaire
EX 390720110	Oxyde de polyéthylène
EX 390730.0	Epoxy en poudre
EX 390799909	Polyéthylène téréphtalate
EX 390799.0	Résine polyester isophtalique
EX 391000.0	Silicone
EX 3917	Tubes et tuyaux en matière plastique (Gaine thermorétractable).
EX 3919	Adhésif double face
EX 391910	Adhésif double face pour capteurs et ballons solaires
Ex39191019000	Feuilles en autres matières plastiques auto-adhésives
EX 392010	Feuilles en polymère de l'éthylène
EX 392350	Corps en plastique pour ballast
EX 392690	Joint en plastique pour chauffe eau solaire
EX 392690.7	Presse étoupe en plastique
EX 392690.0	Boitier
EX 400811	Isolant polyester
EX 4009	Manchon en caoutchouc sans accessoires
EX 401693	Joint d'étanchéité à haute résistance thermique pour capteurs et ballons solaires
EX 590900	Gaine de protection en tuyau textile
EX 700239000	Tube en verre
EX 700719	Verre spécial pour applications solaires
EX 701100	Ampoules ouvertes
EX 720510.0	Grenaille de fer
EX 720854	Tôle laminée à chaud en bobine
EX 720912.0	Tôle laminée à froid dont l'épaisseur dépasse 1mm et ne dépassant pas 3mm
EX 720913.0	Tôle laminée à froid dont l'épaisseur de 0,5mm et plus et ne dépassant pas 1mm
EX 72103000903	Tôle zinguée électrolytiquement d'une épaisseur égale ou supérieure à 3mm
EX 721122.0	Tôle laminée à chaud d'une épaisseur de 3mm à 4,75mm
EX 721924	Tôle en inox

N° du tarif	Désignation des produits
EX 721924.0	Tôle en inox pour réservoir de stockage d'une épaisseur supérieure à 1,5mm
EX 722510.0	Ferrite
EX 730449	Tubes en inox pour raccordement des capteurs et ballons solaires
EX 730900	Réservoir d'eau en acier inoxydable pour chauffe eau solaire
EX 730791	Tampons blindés
EX 732690	Disque en inox pour ballons solaires
	Couvercle en acier inoxydable pour la fixation des capteurs solaires
	supports en acier inoxydable pour la fixation des capteurs solaires
EX 7409	Feuillard en cuivre d'une épaisseur 0.2 mm
EX 741021.0	Feuille mince, en cuivre affiné, fixée sur support en plastique
EX 741129.0	Tube en cuivre désoxydé
EX 741210.0	Raccord, coude, té, bouchon, adaptateur en cuivre
EX 74122000001	Raccord joint torique en alliage de cuivre
EX 760410.2	Autres barres en aluminium non allié
EX 760711110 à 760720999	Feuilles d'aluminium
EX 761690.9	Radiateur
EX 800300	Fil d'étain
EX 810490.1	Magnésium en barre
EX 811000.1	Antimoine
EX 841280.0	Ensemble aérogénérateur avec accessoires
EX 841381.0	Electropompe tube
EX 841430.0	Compresseur 12/24 DCV
EX 841919 .0	Absorbeur sélectif avec grille intégrée
EX 841990.9	Tube caloduc sous vide, collecteur calorifique
EX 842121.0	Autodétartreur, filtre à tami en caoutchouc anti-calcaire
EX 848180.0	Vanne 2, 3 ou 4 voies, nourrice de distribution, purgeur d'eau automatique
EX 850110990	Moteurs à courant continu d'une puissance n'excédant pas 37,5w.
Ex 85016180006	Alternateurs pour éolien.
EX 85040110	Noyaux magnétiques
EX 85040180	Noyaux plastiques
EX 850410	Ballast électronique pour lampe économique
EX 850432900	Auto-transformateur variable
EX 85044082006	Redresseurs alternatifs contenus
EX 850450950	Autres bobines de réactance
EX 850490.0	Carcasse de transformateur électrique, corps et noyau bobinage
EX 850490180	Noyaux plastiques
EX 850440902902	Convertisseurs continus
EX 850790.1	Bacs et couvercles
EX 850790.2	Plaques tubulaires
EX 850790.4	Séparateur
EX 850790.9	Accessoires pour accumulateurs électriques
EX 851610.3	Thermoplongeur
EX 851690.1	Echangeur à plaque
EX 853221.0	Condensateur fixe au tantale
EX 853222.0	Condensateur fixe électrolytique en aluminium
EX 853223.0	Condensateur fixe diélectrique en céramique à une seule couche
EX 853225.0	Condensateur fixe à diélectrique en papier ou en matière plastique
EX 853229000	Condensateurs électriques
EX 853310000	Résistances électriques non chauffantes

N° du tarif	Désignation des produits
EX 853321.0	Résistances électriques non chauffantes inf. à 20W
EX 853331.0	Potentiomètre n'excédant pas 20W
EX 853340.0	Potentiomètre excédant 20W
Ex 85334090090	Elément de décharge pour éolien
EX 853400190	Circuits imprimés
EX 853610.0	Fusible 10 ou 16 A
EX 853630.0	Borniers
Ex 853630	Contrôleurs pour éolien.
EX 853641.0	Relais ($I < 2A$, $U < 60V$), relais (12V, 16A)
EX 853690109	Pins de connexion pour équipements électriques
	Boîtes de jonction avec diodes câbles et connecteurs
EX 853990	- Parties de lampe
	- Culot
EX 854110.0	Diode de redressement
EX 854121.0	Transistor de dissipation inf. à 1W
EX 854129.0	Transistor de dissipation (10A et 15A)
EX 854130000	Diacs
EX 854140.0	Leds
EX 85414090016	Cellules photovoltaïques
EX 8541500005	Régulateur de courant.
EX 854211.0	Circuit intégré monolithique, numérique
EX 854219.0	Autre circuit intégré monolithique
EX 854290.0	Partie joint des circuits intégrés
EX 85439000092	Dissipateurs de chaleur
	Couvercles
EX 854411102	Fils pour bobinage
EX 85444993000	Fils électriques
EX 854451.0	Sonde à plongeur avec gaine
EX 854459	Fil de connexion
EX 854690.0	Isolateur pour électricité
EX 854720.0	Douilles pour tubes de 8, 13, 18W et plus
EX 854790.0	Pièces isolantes comportant des pièces métalliques d'assemblage
EX 90021900006	Lentilles
EX 903210.0	Thermostat
EX 940591	Parties en autres verres pour appareils d'éclairage (couvercle).
EX 940592	Parties en matières plastiques pour appareils d'éclairage (fixateur COB PCB, réflecteurs et couvercles).
Ex 940599	Parties en aluminium des appareils d'éclairage (corps en aluminium, réflecteur).
	Corps en aluminium pour luminaires pour éclairage public

ANNEXE 2

Liste des matières premières et produits semi-finis fabriqués localement destinés à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables

N° du tarif	Désignation des produits
EX 321000.2	Peinture anti-rouille et peinture liquide
Ex 35069100007	Colle à base de polyuréthane.
EX 382390.9	Détartrant, diluant
EX 390390.0	Polystyrène ou plaque destiné à l'isolation thermique
EX 391721.0	Tubes en polyéthylène réticulé
	Tubes et tuyaux en polyéthylène
EX 391723.0	Tubes en plastiques transparents
EX 391910	Etiquettes autocollantes en PVC
EX 392010.0	Film en polyane pour emballage
EX 392190	Plaque en mousse de polyuréthane dense d'épaisseur 3cm renforcée avec de l'aluminium réfléchissant
EX 392350900	Capots plastiques pour capteurs et ballons solaires
EX 400910.9	Tube en caoutchouc non durci de diamètre < à 69 mm
EX 401699.2	Joint en caoutchouc
EX 401700.1	Profilé en caoutchouc
EX 420500.0	Calotte en cuir
EX 440721.0	Bois d'emballage
EX 450190.0	Liège granulé
EX 481950.0	Carton d'emballage
EX 482110	Autocollant pour chauffe-eau solaire
	Plaque signalétique
EX 700719.0	Verre trempé en plaque
EX 720854	Tôle laminée à chaud en plaque
EX 72101100097	Tôle étamée d'une épaisseur 0.5 mm et ne dépassant pas 3mm
EX 72101280094	Tôle étamée d'une épaisseur inférieure à 0.5 mm
EX 721030	Tôle galvanisée
EX 721410.0	Barre en acier étiré
EX 721640.0	Profilé en acier étiré de plus de 80mm
EX 721690.0	Profilé en acier étiré de moins de 80mm
EX 730451.0	Tube en fer à section carrée ou rectangulaire
EX 730630.0	Tube en acier soudé diamètre inf. à 50mm
EX 731010.0	Réservoir d'expansion
EX 731290.0	Câble en acier
EX 731819	Boulonnerie en acier
EX 732690.9	Carcasses des luminaires pour systèmes photovoltaïques
EX 741011.0	Tôle en cuivre épaisseur 1.5mm
EX 741110.0	Tube en cuivre, écroui en barre rectiligne et affiné
EX 741210.0	Accessoires de tuyauterie en cuivre
EX 741220	Tuyauterie en laiton

N° du tarif	Désignation des produits
EX 7604210000	Profilés en aluminium
EX 831120.0	Baguette et fil de soudure
EX 831130.0	Baguette de soudure type castolin ou équivalent
EX 841391.0	Corps de pompe en bronze coulé
EX 841950.0	Echangeur tube
EX 848130.0	Robinet à boisseau sphérique
EX 848130	Clapet anti-retour
EX 848140	Groupe de sécurité
EX 848210.0	Roulement à bille
EX 848299.0	Bague pour roulement
EX 848320.0	Palier avec roulement
EX 850790.3	Plaques en plomb planes pour batteries solaires
Ex 851680	Résistance chauffante électrique à barillet de 1200 W à 3600W.
EX 853620.0	Disjoncteur (inf. ou égal à 32 A)
EX 854420.0	Câble électrique d'un diamètre ne dépassant pas 2x6mm ²

ANNEXE 3

Liste des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables

N° du tarif	Désignation des produits
EX 391990.0	Film de protection solaire
EX 392119.0	Plaque en autres matières plastiques alvéolaires
EX 400910.0	Tube en caoutchouc non durci diamètre >69 mm
EX 680610.0	Fibres céramiques à base de silicate d'aluminium, de zircone, d'aluminium de carbone de silicium et de nitrure de bore
EX 680620.0	Vermiculite
EX 680690.0	Laine de roche et laine minérale pour l'isolation thermique
EX 6901	Carreaux ou briques en céramique réfractaire à l'exclusion des briques à base de silico-aluminium et autres repris aux n°6901001 et n°6901009
EX 6901 ou 6902	Carreaux ou briques réfractaires contenant plus de 10% de zirconium
EX 690210.0	Carreaux ou briques réfractaires à base de dalomie
EX 690220.1	Réfractaire façonnés de silice
EX 690290.1	Carreaux ou briques réfractaires à base de zirconium
EX 690290.9	Réfractaire à base de carbone et de graphite
	Réfractaire à base de carbure de silicium
	Réfractaire à base de corundon
EX 701931.0	Laine de verre
EX 701990.0	Fibre de verre
Ex 7309	Ballons en acier émaillés de stockage solaire d'une contenance excédant 300 litres.
EX 730900	Ballon de stockage solaire en inox
EX 7310	Ballons émaillés de stockage solaire d'une contenance n'excédant pas 300 litres
EX 7607	Barrières thermiques isolantes sans supports et avec supports
Ex 84.02	Chaudière destiné aux installations de cogénération/trigénération ou aux installations de production électrique à partir de la valorisation thermique.
EX 8412	Éoliennes de pompage
EX 841280.0	Aérogénérateurs complets
Ex 8413	Pompes et motopompes photovoltaïques.
	Pompes avec régulation intégrée pour chauffage solaire des piscines.
Ex 8415	Pompe à chaleur à compression à moteur à gaz à détente directe (AIR /AIR).
EX 841861001	Pompes à chaleur avec moteur à gaz
EX 841861009	Pompes à chaleur à absorption
EX 841869.9	Réfrigérateurs solaires
Ex 8419	Tour de refroidissement destiné aux installations de cogénération/trigénération ou aux installations de production électrique à partir de la valorisation thermique.
EX 841911	Chauffe-eau à gaz à régulation thermostatique
EX 841919.0	Capteurs solaires souples avec collecteurs
	Capteurs solaires cylindres – paraboliques
	Douches solaires
EX 841950	Échangeur à plaques tubulaires pour des installations solaires
Ex 8421	Unité de traitement d'eau destiné aux installations de cogénération/trigénération ou aux installations de production électrique à partir de la valorisation thermique.

N° du tarif	Désignation des produits
EX 847141	Bornes de gestion de carburant
EX 847160	Système de gestion de la conduite automobile
EX 848180	Robinetterie sanitaire économiseur d'eau
EX 850131.0	Moteurs pour pompes pour systèmes photovoltaïques d'une puissance n'excédant pas 750W
EX 850132.0	Moteurs pour pompes pour systèmes photovoltaïques d'une puissance excédant 750W mais n'excédant pas 75Kw
Ex 8502	Groupe électrogène destiné aux installations de cogénération/trigénération ou aux installations de production électrique à partir de la valorisation thermique.
EX 85023100	Groupes électrogènes à énergie éolienne
EX 850410	Ballast électrique bi-puissance pour éclairage public
EX 850440	Variateurs de fréquence pour pompage photovoltaïque
EX 850440.9	Convertisseurs statiques
	Gradateurs électriques (variateurs de lumière)
	Onduleurs courant continu/ courant alternatif pour systèmes photovoltaïques et éoliens
EX 851310.9	Lampes solaires portables
EX 853210.0 ou EX 853230.0	Batteries de condensateurs pour compensation de l'énergie réactive
EX 853290.0	Batteries de condensateur pour réseau électrique
EX 853620	Serrures avec système électrique d'asservissement à la clef
EX 853931	Lampes de basse consommation à courant continu
	Lampes de balisage à courant continu
EX 853932	Lampes de sodium à haute pression « SHP »
EX 85414090016	Modules pour systèmes photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 Watt-Crète
EX 902680	Compteur d'énergie solaire
EX 902920	Tachygraphe
EX 903180	Unité portative de diagnostic des moteurs de véhicules
	Analyseur de gaz d'échappement des moteurs de véhicules
EX 903180.0	Banc de diagnostic moteur
EX 9032	Régulateurs pour système photovoltaïques
EX 903289	Régulateurs de puissance pour réseau d'éclairage
	Régulateur différentiel pour des installations solaires
EX 903300	Régulateur de puissance pour moteur à induction
EX 950330	Kits et jeux éducatifs pour les applications des énergies renouvelables
EX 940550	Lampadaire solaire complet pour éclairage
Ex 94054099996	appareils d'éclairages à diodes émettrices de lumière (LED).

ANNEXE 4

Liste des équipements, fabriqués localement utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables

N° du tarif	Désignation des produits
EX 39031100004	Billes en polystyrène expansé hydrofuge pour la fabrication de béton léger pour l'isolation thermique du bâtiment
Ex 391722	Tubes et tuyaux en polymères du propylène.
EX 392111100006	Plaques en polystyrène expansé moulé (épaisseur de 3 à 8 cm) pour isolation thermique du bâtiment
EX 392190	Plaques en polyuréthane dense d'épaisseur 3 cm renforcées avec l'aluminium réfléchissant
EX 4504	Liège destiné à l'isolation thermique
Ex 4803	Ouate de cellulose.
EX 7308	Panneaux isolants en fonte, fer ou acier comportant du polyuréthane en sandwich
Ex 7309	Ballon cimenté de stockage solaire d'une contenance excédant 300 litres.
Ex 730900	Ballons émaillés de stockage solaire, d'une contenance excédant 300 L.
Ex 7310	Ballon cimenté de stockage solaire d'une contenance n'excédant pas 300 litres.
	Ballon de stockage solaire en poudrage électrostatique d'une contenance n'excédant pas 300 litres.
Ex 731010	Ballons émaillés de stockage solaire, d'une contenance n'excédant pas 300 L.
EX 8412	Eoliennes de pompage destinées au pompage de l'eau
EX 841280	Aérogénérateurs complets à axe vertical et de puissance 3.5 Kw.
EX 841919	Capteurs solaires
EX 8504	Ballasts et luminaires pour systèmes photovoltaïques
EX 850440999	Régulateurs variateurs de tension pour réseaux d'éclairage
EX 8506	Batteries pour systèmes photovoltaïques
EX 8516	Chauffe-eau solaire
EX 8536	Gradateurs ou variateurs de lumière et interrupteurs électriques pour systèmes photovoltaïques
EX 853931901	Lampes à basse consommation d'énergie, dites économiques
EX 85414090016	Modules pour systèmes photovoltaïques d'une puissance supérieure ou égale à 100 watt-crête
Ex 85437090994	Lampes à diodes émettrices de lumière (LED).
Ex 9405	Réflecteurs pour lampes
	Autres appareils d'éclairages à diodes émettrices de lumière (LED).

Par décret gouvernemental n° 2017-192 du 19 janvier 2017.

Madame Noura Dogui épouse Fazzani, conseiller des services publics, est nommée secrétaire général du conseil national des normes des comptes publics au ministère des finances à compter du 31 octobre 2016.

En application des dispositions de l'article 10 bis du décret gouvernemental n° 2016-1141 du 26 août 2016, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE**

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 19 janvier 2017, relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités de contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 janvier 1986, portant homologation des normes relatives aux liants hydrauliques,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 septembre 2005,

Vu l'arrêté du ministre du commerce du 30 juillet 2002, fixant les modalités techniques de contrôle des préemballages.

Vu l'arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment mis sur le marché local définis à l'annexe I du présent arrêté,

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux producteurs, commerçants, et importateurs de ciment.

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- **Lot** : quantité de ciment fabriquée dans des conditions présumées constantes.

- **Echantillon** : quantité de ciment, prélevée au hasard, ou suivant un plan d'échantillonnage à partir d'une quantité plus importante (silo, stock de sacs, wagons, camions, etc.) ou à partir d'un lot déterminé en rapport avec les essais envisagés. Un échantillon peut être constitué par une ou plusieurs prises.

- **Echantillon de laboratoire** : échantillon préparé par homogénéisation, et le cas échéant, pris à partir d'un échantillon plus important (ponctuel) et destiné aux laboratoires chargés des essais.

- **Echantillon ponctuel** : échantillon prélevé d'une quantité plus importante sur une courte période et en un point donné, en rapport avec les essais envisagés. Il peut être obtenu par une ou plusieurs prises immédiatement et consécutives.

- **Papier pour sac ordinaire** : papier pour sac produit sans traitement supplémentaire destiné à améliorer les propriétés d'allongement.

- **Papier pour sac extensible** : papier pour sac produit avec traitement supplémentaire destiné à améliorer les propriétés d'allongement.

Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux prélèvements de tous les types de ciment soient :

- contenus dans des silos,
- contenus dans des sacs en papier,
- en vrac transportés par véhicules routiers, wagons de chemin de fer, etc....

Art. 4 - Le ciment livré ou qui va être livré, doit satisfaire aux exigences relatives à la composition et à la notation des ciments courants définies à l'annexe II du présent arrêté et aux caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques de ciments définies à l'annexe III du présent arrêté.

La vérification doit se faire soit immédiatement en procédant aux opérations de réception, soit ultérieurement en ayant recours au méthode des prélèvements conservatoires définis au paragraphe 6 du présent article.

La réception doit être faite par le prélèvement des échantillons de ciment sur les lots livrés ou à livrer. Ces échantillons doivent être vérifiés dans un laboratoire spécialisé et selon les processus d'essais normalisés.

Les échantillons doivent être prélevés à partir des lots stockés dans des silos à l'abri de l'humidité, pour le ciment livré en sac, et à partir des lots placés dans des emballages ou des silos étanches, pour le ciment livré en vrac.

Ces lots ne doivent pas être utilisés tant que les essais n'ont pas été achevés et que la décision d'acceptation n'a pas été prise.

Les prélèvements conservatoires doivent être effectués sur les lots de ciment, à mesure des livraisons, sans interrompre leur utilisation. Ces prélèvements doivent être utilisés à posteriori en cas de litige ou à titre de renseignement.

Art. 5 - Les équipements utilisés pour l'échantillonnage de ciments, doivent :

- être appropriés et en matière non corrodable, non susceptible de réagir avec le ciment,
- être maintenus constamment en état de fonctionnement, de propreté, non souillés par les lubrifiants d'autres équipements utilisés et soigneusement nettoyés après chaque échantillonnage.

Art. 6 - Les précautions suivantes doivent être prises en considération, lors du prélèvement des échantillons de ciment :

- ne pas opérer dans une atmosphère poussiéreuse ou polluante,
- faire le nombre des prélèvements nécessaires à l'obtention de la quantité utile de ciments,
- verser le ciment recueilli dans un récipient propre, sec et étanche avant de procéder aux opérations d'échantillonnage,
- les prélèvements doivent être effectués sur une phase homogène de ciments.

Outres, les précautions mentionnées au premier paragraphe du présent article, les exigences d'échantillonnage doivent être appliquées selon le type de conditionnement de ciments comme suit :

• **Cas de ciment conditionné dans des sacs en papier** : l'échantillon doit comprendre un ou plusieurs sacs en papier, choisis au hasard dans un stock suffisamment important, toutefois ne dépassant pas 1% du lot à contrôler.

• **Cas de ciment conditionné en vrac** : l'échantillonnage doit être effectué dans la masse de ciment en évitant les couches supérieures et inférieures en prenant en considération que l'épaisseur de chaque couche ne doit pas être inférieure à 15 cm au moins.

• **Cas de ciment conditionné dans des silos** : une quantité appropriée de ciment doit être éliminée pour écarter les croûtages ou les mélanges indésirables de différents type de ciments.

Art. 7 - La fiche qui accompagne les échantillons envoyés au laboratoire doit contenir les indications suivantes :

- la désignation complète de type de ciment,
- la date et le mode de prélèvement,
- la nature des épreuves demandés.

Et si l'échantillon n'est pas prélevé en usine, il faut mentionner :

- la date de départ du ciment de siège du fournisseur, l'usine ou le centre de distribution,
- les conditions dans lesquelles il a été conservé.

Art. 8 - Le laboratoire doit conserver soigneusement pendant six mois les épreuves des échantillons et le reliquat de chaque échantillon.

Lorsque les épreuves ont donné des résultats défavorables, deux contre épreuves doivent être effectuées sur la partie restante de l'échantillon.

Les épreuves concernent seulement les caractéristiques pour lesquelles les résultats n'ont pas été satisfaisants.

En cas de litige, ces contre épreuves doivent être effectués par le laboratoire choisi pour les essais, ou par un autre laboratoire spécialisé.

Si les résultats des deux contre épreuves sont favorables, le lot doit être déclaré conforme, dans le cas contraire, le lot doit être refusé.

Art. 9 - Des épreuves de vérification de la conformité de la qualité de ciments livrés peuvent être effectués sur les prélèvements conservatoires, lorsque des défauts susceptibles d'être imputés à la qualité de ciment livré sont constatés avant six mois du prélèvement sur ouvrage ou sur éprouvettes de béton de cet ouvrage. L'utilisateur en prévient le fournisseur, désigne les essais à effectuer, et adresse les échantillons de ciment des prélèvements conservatoires au laboratoire d'essai.

Art. 10 - La taille et la préparation des échantillons de ciments doivent obligatoirement être conformes aux exigences suivantes :

1- chaque échantillon de laboratoire (ou contre échantillon ou échantillon conservatoire) doit par sa taille permettre de réaliser deux fois tous les essais spécifiés,

2- les échantillons de laboratoire doivent avoir une masse d'au moins 5 kg,

3- l'échantillon prélevé doit être homogénéisé soigneusement avec des instruments secs, propres et non susceptibles de réagir avec le ciment,

4- l'homogénéisation doit être réalisée à l'aide d'un mélangeur approprié.

À défaut, le mode opératoire suivant doit être adopté :

- la quantité de ciment à homogénéiser doit être versée sur une toile (ou feuille de plastique) propre et sèche et doit ensuite être soigneusement mélangée à l'aide d'une pelle.

- ce mode opératoire doit exclusivement être utilisé si l'humidité relative ambiante est inférieure à 85 % et en absence de tout risque de dégradation de l'échantillon par le vent, la pluie, la neige ou les poussières.

- immédiatement après homogénéisation, l'échantillon doit être divisé :

- soit en utilisant un diviseur,

- soit après quartage de la quantité à répartir, en extrayant des prises de 0,5kg environ de chacun des quarts à l'aide d'une main et en les versant successivement dans les récipients préparés pour recevoir les échantillons de laboratoire (ou conservatoires). Cette opération doit être poursuivie jusqu'à ce que la masse désirée soit obtenue dans chaque récipient.

Les échantillons doivent être conservés à une température inférieure à 30°C avant d'être soumis aux essais.

Art. 11 - Le ciment doit être conditionné dans les emballages définis avec leur mode de fermeture et les garanties d'origine définis exclusivement comme suit :

- **des sacs en papier** : les sacs destinés à l'emballage de ciment doivent être en papier et munis de valves permettant le remplissage puis la fermeture par injection de ciment au moyen des machines appropriées. Ils n'ont pas à être munis de scellement, l'inviolabilité étant garantie par la technique de fabrication et l'obturation par la fermeture de la valve. Les sacs en papier destinés pour l'emballage de ciments doivent être conformes aux exigences prévues à l'annexe IV du présent arrêté.

- **les conteneurs** : l'inviolabilité doit être par plombage muni d'une étiquette à chaque orifice, passant dans deux œilletons appartenant l'un au corps du conteneur, l'autre au couvercle d'une façon que l'ouverture d'un des orifices détruit automatiquement le lien supportant le plomb correspondant.

Art. 12 - Les ciments objets du présent arrêté ne peuvent pas être mis sur le marché sans l'apposition de la marque nationale NT, délivrée par l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle.

Art. 13 - Le sigle de la marque nationale de conformité aux normes, délivrée par l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle, doit être apposé sur les emballages des produits certifiés, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

Un marquage doit faire apparaître les indications normalisées suivantes :

- dénomination des ciments CEM, doivent être identifiés au minimum par la notation du type de ciment spécifiée dans l'annexe I du présent arrêté,

- classe de résistance,

- indice de marque nationale de la conformité aux normes NT,

- le monogramme de marquage prescrit par l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle, en dessous de laquelle le numéro de licence est inscrit,

- nom du fabricant,

- usine productrice,
- poids net,
- les ciments courants à faible chaleur d'hydratation doivent, en outre, être identifiés par la notation complémentaire LH,
- date d'ensachage de ciments.

Les quatre premières indications normalisées doivent être imprimées sur la partie inférieure de la face ou des faces imprimées des sacs en papiers. Les autres indications doivent être imprimées sur la partie supérieure de la face ou des faces imprimées des sacs en papiers.

Ces indications doivent être inscrites en langue arabe avec une autre langue.

Pour les conteneurs, elles doivent figurer sur les bordereaux de livraison.

Art. 14 - Peuvent être ajoutées les indications complémentaires relatives :

- au sel soluble ajouté (formule chimique - teneur en sel anhydre),
- aux propriétés hydrauliques des cendres incorporées, avec mention « cendres hydrauliques »,
- à la teneur en laitier d'une chaux hydraulique supérieure à 20%, avec mention « chaux au laitier »,
- à l'adjuvant éventuellement incorporé en usine (la notation normalisée leur correspondant doit figurer sur l'emballage ou le bon de livraison).

Ces indications doivent être inscrites sur le sac dans un cadre de 18cm × 30cm d'épaisseur 5 ± 1mm ou sur l'étiquette dans un cadre de 4.5cm × 7.5cm, suivant une disposition et une typographie uniformes.

La hauteur du cadre 18cm et la hauteur de l'étiquette 4.5cm sont susceptibles d'être réduites respectivement jusqu'à 14 cm et 3.5cm suivant l'importance des indications normalisés qui doivent y figurer.

La forme, l'épaisseur et l'écartement des lettres peuvent varier en fonction de la composition, de la couleur de marquage normalisée et de l'aspect recherché.

Art. 15 - Les couleurs de marquage normalisées pour chaque type de ciment, doivent être imprimés sur les sacs en papier comme suit :

Type de ciment	Couleur de marquage
CEM I	Noir et Vert
CEM II/A-L	Noir et Rouge
CEM II/B-L	Noir et Orangé
Ciments HRS	Noir et Bleu Azur

Toute autre couleur ou indication pouvant être mentionnée dans le document de la marque ciment délivrée par l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle, doit être respectée.

Art. 16 - L'inscription des marques de fabrique et indications commerciales sont mentionnées sur les parties non utilisées des faces du sac en papier ou l'autre face de l'étiquette pour les conteneurs.

La masse nette du sac ou du conteneur et l'indication de provenance (nom du fabricant et usine productrice) doivent figurer clairement dans les inscriptions sur mentionnées.

Le fabricant a en outre la faculté d'indiquer en cette place les indications normalisées suivantes :

- le mode de fabrication du produit,
- la composition : « sans laitier, ni cendres, ni chlorures »...,
- les propriétés : faible chaleur d'hydratation...,
- les usages particuliers : route, stabilisation des sols, maçonnerie, enduit...,
- le mode ou les précautions d'emploi,
- la date de fabrication.

Ces précisions ne doivent pas risquer de provoquer des confusions avec les indications normalisées.

Art. 17 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 18 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté du ministre de l'économie nationale susvisé du 24 janvier 1986.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'industrie
et du commerce*
Zied Laadhari

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

ANNEXE I

Désignation des ciments courants

Les ciments courants sont regroupés en six types principaux indiqués comme suit :

- CEM I Ciment Portland,
- CEM II Ciment Portland composé,
- CEM III Ciments de haut fourneau,
- CEM IV Ciment pouzzolanique,
- CEM V Ciment composé.
- Les ciments courants résistants aux sulfates.

ANNEXE II

La composition et la notation des ciments courants

Tableau 1 : la composition et la notation des ciments courants

Principaux types	Notation des 27 produits (types de ciment courant)		Composition (pourcentage en masse ^a)											
			Constituants principaux										Constituants secondaires	
			Clinker	Laitier de haut fourneau	Fumée de silice	Pouzzolanes		Cendres volantes		Schiste calciné	Calcaire			
						Naturelle	Naturelle calcinée	Siliceuse	Calcaire					
			K	S	D	P	Q	V	W	T	L	LL		
CEM I	Ciment Portland	CEM I	95-100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-5	
CEM II	Ciment Portland au laitier	CEM II/A-S	80-94	6-20	–	–	–	–	–	–	–	–	0-5	
		CEM II/B-S	65-79	21-35	–	–	–	–	–	–	–	–	0-5	
	Ciment Portland à la fumée de silice	CEM II/A-D	90-94	–	6-10	–	–	–	–	–	–	–	0-5	
	Ciment Portland à la pouzzolane	CEM II/A-P	80-94	–	–	6-20	–	–	–	–	–	–	0-5	
		CEM II/B-P	65-79	–	–	21-35	–	–	–	–	–	–	0-5	
		CEM II/A-Q	80-94	–	–	–	6-20	–	–	–	–	–	0-5	
		CEM II/B-Q	65-79	–	–	–	21-35	–	–	–	–	–	0-5	
	Ciment Portland aux cendres volantes	CEM II/A-V	80-94	–	–	–	–	6-20	–	–	–	–	0-5	
		CEM II/B-V	65-79	–	–	–	–	21-35	–	–	–	–	0-5	
		CEM II/A-W	80-94	–	–	–	–	–	6-20	–	–	–	0-5	
		CEM II/B-W	65-79	–	–	–	–	–	21-35	–	–	–	0-5	
	Ciment Portland au schiste calciné	CEM II/A-T	80-94	–	–	–	–	–	–	–	6-20	–	–	0-5
		CEM II/B-T	65-79	–	–	–	–	–	–	–	21-35	–	–	0-5
	Ciment Portland au calcaire	CEM II/A-L	80-94	–	–	–	–	–	–	–	–	6-20	–	0-5
		CEM II/B-L	65-79	–	–	–	–	–	–	–	–	21-35	–	0-5
		CEM II/A-LL	80-94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6-20	0-5
		CEM II/B-LL	65-79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21-35	0-5
		Ciment Portland	CEM II/A-M	80-88	<----- 12-20 ----->									0-5

Principaux types	Notation des 27 produits (types de ciment courant)	Composition (pourcentage en masse ^a)											
		Constituants principaux											Constituants secondaires
		Clinker	Laitier de haut fourneau	Fumée de silice	Pouzzolanes		Cendres volantes		Schiste calciné	Calcaire			
					Naturelle	Naturelle calcinée	Siliceuse	Calcaire					
		K	S	D	P	Q	V	W	T	L	LL		
	composé	CEM II/B-M	65-79	<----- 21-35 ----->									0-5
CEM III	Ciment de haut fourneau	CEM III/A	35-64	36-65	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5
		CEM III/B	20-34	66-80	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5
		CEM III/C	5-19	81-95	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5
CEM IV	Ciment pouzzolanique	CEM IV/A	65-89	—	<----- 11-35 ----->					—	—	—	0-5
		CEM IV/B	45-64	—	<----- 36-55 ----->					—	—	—	0-5
CEM V	Ciment composé	CEM V/A	40-64	18-30	—	<----- 18-30 ----->		—	—	—	—	0-5	
		CEM V/B	20-38	31-49	—	<----- 31-49 ----->		—	—	—	—	0-5	
a Les valeurs indiquées au tableau se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires.													

Tableau 2 : la composition et la notation des ciments courants résistants aux sulfates

Principaux types	Notation des sept produits (types de ciments courants résistants aux sulfates)		Composition (pourcentage en masse a)				
			Constituants principaux				Constituants secondaires
			Clinker K	Laitier de haut fourneau S	Pouzzolane naturelle P	Cendre volante siliceuse V	
CEM I	Ciment Portland résistant aux sulfates	CEM I-SR 0 CEM I-SR 3 CEM I-SR 5	95 -100	-	-	-	0 – 5
CEM III	Ciment de haut fourneau résistant aux sulfates	CEM III/B-SR	20 – 34	66 – 80	-	-	0 – 5
		CEM III/C-SR	5 – 19	81 – 95	-	-	0 – 5
CEM IV	Ciment pouzzolanique résistant aux sulfates b	CEM IV/A-SR	65 – 79		← --- 21 – 35 --- →		0 – 5
		CEM IV/B-SR	45 – 64		← --- 36 – 55 --- →		0 – 5
a Les valeurs indiquées au tableau se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires.							
b Pour les ciments pouzzolaniques résistants aux sulfates, types CEM IV/A-SR et CEM IV/B-SR, les constituants principaux autres que le clinker, doivent être déclarés dans la désignation de ciments.							

La proportion d'additifs lors de la mouture est limitée à 0,1%.

ANNEXE III

Les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques de ciments

Tableau 1 : Les exigences mécaniques et physiques définies en termes de valeurs caractéristiques des ciments

Classe de résistance	Résistance à la compression MPa				Temps de début de prise	Stabilité (expansion)
	Résistance à court terme		Résistance courante			
	2 jours	7 jours	28 jours		min	mm
32,5 L ^a	-	≥ 12,0	≥ 32,5	≤ 52,5	≥ 75	≤ 10
32,5 N	-	≥ 16,0				
32,5 R	≥ 10,0	-				
42,5 L ^a	-	≥16,0	≥ 42,5	≤ 62,5	≥ 60	
42,5 N	≥ 10,0	-				
42,5 R	≥ 20,0	-				
52,5 L ^a	≥ 10,0	-	≥ 52,5	-	≥ 45	
52,5 N	≥ 20,0	-				
52,5 R	≥ 30,0	-				
a	Classe de résistance uniquement définie pour les ciments CEM III.					

Pour les ciments courants résistants aux sulfates, soumis à l'essai de stabilité selon la NT 47.30-3 doivent présenter une expansion inférieure ou égale à 5 mm.

Tableau 2 : Les Exigences chimiques définies en termes de valeurs caractéristiques des ciments courants

1	2	3	4	5
Propriété	Référence de l'essai	Type de ciment	Classe de résistance	Exigences ^a
Perte au feu	EN 196-2	CEM I CEM III	toutes classes	$\leq 5,0 \%$
Résidu insoluble	EN 196-2 ^b	CEM I CEM III	toutes classes	$\leq 5,0 \%$
Teneur en sulfate (SO ₃)	EN 196-2	CEM I CEM II ^c	32,5 N 32,5 R 42,5 N	$\leq 3,5 \%$
		CEM IV CEM V	42,5 R 52,5 N 52,5 R	$\leq 4,0 \%$
		CEM III ^d	toutes classes	
		tous types ^e	toutes classes	$\leq 0,10 \%$ ^f
Teneur en chlorure	EN 196-2	tous types ^e	toutes classes	$\leq 0,10 \%$ ^f
Pouzzolanicité	EN 196-5	CEM IV	toutes classes	satisfait à l'essai
^a Les exigences sont données en pourcentage en masse de ciments produit fini. ^b Détermination des résidus insolubles dans l'acide chlorhydrique et le carbonate de sodium. ^c Les ciments de type CEM II/B-T et CEM II/B-M avec T > 20% peuvent contenir jusqu'à 4,5 % de sulfate (SO ₃) quelle que soit la classe de résistance. ^d Le ciment de type CEM III/C peut contenir jusqu'à 4,5 % de sulfate. ^e Le ciment de type CEM III peut contenir plus de 0,10 % de chlorure mais, dans ce cas, la teneur maximale en chlorure doit figurer sur l'emballage et/ou le bon de livraison. ^f Pour des applications en précontrainte, les ciments peuvent être produits selon une exigence plus basse. Dans ce cas, la valeur de 0,10 % doit être remplacée par cette valeur plus basse qui doit être mentionnée sur le bon de livraison.				

Tableau 3 : Les exigences définies en termes de valeurs caractéristiques pour les ciments courants résistants aux sulfates

1	2	3	4	5
Propriété	Référence de l'essai	Type de ciment	Classe de résistance	Exigences ^a
Teneur en Sulfate (SO ₃)	EN 196-2	CEM I-SR 0	32,5 N	≤ 3,0 %
		CEM I-SR 3	32,5 R	
		CEM I-SR 5 ^b	42,5 N	
		CEM IV/A-SR	42,5 R	≤ 3,5 %
		CEM IV/B-SR	52,5 N 52,5 R	
C ₃ A dans le clinker	EN 196-2 ^c	CEM I-SR 0	Toutes classes	= 0 %
		CEM I-SR 3		≤ 3 %
		CEM I-SR 5		≤ 5 %
Teneur en chlorure	EN 196-2	Tous types	Toutes classes	≤ 0,10 % ^f
Pouzzolanicité	EN 196-5	CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR	Toutes classes	Le résultat d'essai doit être positif à 8 jours

^a Les exigences sont données en pourcentage en masse de ciments produit fini ou du clinker comme défini au tableau.

^b Pour des applications spécifiques, les ciments CEM I-SR 5 peuvent être produits avec une plus forte teneur en sulfates. Dans ce cas, la valeur numérique de cette plus haute teneur en sulfates doit être déclarée sur le bon de livraison.

^c Dans le cas particulier du CEM I il est permis de calculer la valeur C₃A du clinker à partir de l'analyse chimique des ciments. La teneur en C₃A doit être calculée à l'aide des formules suivantes : $C_3A = 2,65A - 1,69F$ et $(C_4AF) = (Al_2O_3, Fe_2O_3, 4CaO) + 3,04 (Fe_2O_3)$.
Les teneurs en (C₃A) et (C₄AF) rapportées au ciment doivent satisfaire simultanément à la condition suivante: $(C_4AF) + 2 (C_3A) \leq 20 \%$.

En outre, pour les ciments courants résistants aux sulfates doivent satisfaire les valeurs limites suivantes :

- perte au feu ≤ 3,0%,
- résidu insoluble ≤ 0,75%,
- (Mg O) ≤ 4,0 %.

ANNEXE IV

Spécifications techniques des sacs en papier destinés pour l'emballage des ciments

Humidité (H %)	Grammage	Caractéristiques superficielles	Caractéristiques mécaniques					
	Masses en grammes par mètre carré (M)	Degré de collage	Longueur de rupture (m)		Allongement (%)		Index de rupture (long. rupt×allt) (%)	
			Sens machine	Sens travers	Sens machine	Sens travers	Sens machine	Sens travers
$6 \leq H \leq 9$	$65 \leq M \leq 120$	≥ 25	≥ 5000	≥ 3000	≥ 2	≥ 4	12000	16000

La nature du papier (grande contenance ordinaire ou extensible) et la composition du sac (2à 6 feuilles) seront choisies pour répondre aux exigences de distribution (nature du produit, nature des manutentions, nature du transport).

Les sacs doivent assurer une protection contre l'humidité et une conservation parfaite de ciments.

Décret gouvernemental n° 2017-193 du 2 février 2017, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l'enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées .

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008, relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l'enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-142 de 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel qu'il a été complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2013-667 du 29 janvier 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret gouvernemental n°2015-1164 du 4 septembre 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La situation des agents contractuels chargés de l'enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées à partir du 14 septembre 2008 jusqu'au 30 juin 2013, est réglée conformément aux modalités et aux dispositions prévues par le présent décret gouvernemental.

Est excepté de la période exigée pour le règlement de la situation visée à l'article premier ci-dessus les agents contractuels non-voyants.

Art. 2 - Sont intégrés dans le grade d'agent temporaire catégorie « A2 » pendant l'année scolaire 2016-2017, les agents concernés et ce conformément aux besoins du ministère de l'éducation selon la matière et dans la limite de 800 postes conformément aux indications du tableau suivant :

Matières	Nombre de postes à pourvoir
Arabe	121
Français	40
Anglais	11
Allemand	22
Italien	5
Espagnol	10
Philosophie	18
Histoire et géographie	63
Education et pensée islamique	56
Education civile	28
Mathématiques	126
Sciences de la vie et de la terre	74
Sciences physiques	16
Informatique	7
Education technique	82
Disciplines techniques : spécialité mécanique	14
Disciplines techniques : spécialité électricité.	12
Economie	16
Gestion	11
Education artistique	30
Education musicale	28
théâtre	9
Chinois	1
Total	800

Art. 3 - Les agents concernés par l'intégration doivent remplir, outre, des conditions générales requises pour le recrutement à la fonction publique les conditions suivantes :

- l'obtention de la maîtrise ou du diplôme national de licence attribuée conformément aux dispositions du décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé, ou équivalent au moins, dans l'une des disciplines de l'enseignement,

- l'accomplissement des suppléances pendant la période allant du 14 septembre 2008 au 30 juin 2013.

En cas de dépassement de l'âge de 45 ans et dans la limite de 50 ans, la situation des agents concernés par l'intégration est réglée à titre exceptionnel.

Art. 4 - Les agents concernés par l'intégration seront classés selon la matière enseignée et le nombre des jours des suppléances.

En cas d'égalité la priorité est accordée au plus âgé et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée à l'ancienneté du diplôme.

Art. 5 - La priorité dans l'intégration est accordée aux non-voyants.

Art. 6 - Est créée un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation chargé d'étudier les dossiers et de proposer une liste des agents susceptibles d'être intégrés selon la discipline d'enseignement.

Cette liste est arrêté définitivement par le ministre de l'éducation

Art. 7 - Les agents temporaires conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, bénéficient du même régime de rémunération appliqué au corps des agents temporaires prévu à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 8 - Les dispositions du présent décret gouvernemental prennent effet à compter du 31 décembre 2016.

Art. 9 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul

Décret gouvernemental n° 2017-194 du 2 février 2017, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l'enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008, relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l'enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-142 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel qu'il a été complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-903 du 18 juillet 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La situation des agents contractuels chargés de l'enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires, est réglée par voie d'intégration dans le grade d'agent temporaire de la catégorie « A2 » pour ceux qui ont au moins la maîtrise ou un diplôme national de licence attribuée conformément aux dispositions prévues par le décret n°2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé, ou un diplôme équivalent, ou dans le grade d'agent temporaire de la sous-catégorie « A3 » pour les agents qui ont un niveau d'étude égale au moins au baccalauréat plus deux ans avec succès, est ce conformément aux modalités et aux dispositions prévues par le présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Sont intégrés pour l'année scolaire 2016-2017, 1000 agents parmi les agents concernés indiqués à l'article premier susvisé comme suit :

1- Dans une première étape la priorité est accordée aux agents assurant des suppléances pendant la période allant de 15 septembre 1994 au 30 juin 2012 et ayant obtenu un total des points supérieur ou égales à 22.5 suivant la formule suivante :

- la période de travail : il est attribué un (1) point pour chaque mois, la période égale à 15 jours est considérée comme un mois complet,

- l'âge : un demi-point (0.5) pour chaque année jusqu'au 15 septembre 2012.

2- le reste des postes seront réservés, selon le classement, aux agents classés les premiers parmi ceux qui ont assuré des suppléances durant six (6) mois au plus entre 15 septembre 2006 et 30 juin 2015, le classement est effectué sur la base du nombre des jours des suppléances. La priorité est accordée au plus âgé et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée à l'ancienneté du diplôme.

Art. 3 - Sont exceptés, des conditions particulières prévues par le présent décret gouvernemental, les agents contractuels non-voyants et leur donner la priorité dans l'intégration dans le grade d'agent temporaire de la sous-catégorie « A2 » pour ceux qui ont au moins la maîtrise ou un diplôme national de licence attribuée conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé, ou un diplôme équivalent, ou dans le grade d'agent temporaire de la sous-catégorie « A3 » pour les agents qui ont un niveau d'étude égale au moins au baccalauréat plus deux ans avec succès.

Art. 4 - Sont intégrés sur trois étapes conformément aux besoins du ministère de l'éducation et aux postes et ce durant l'année scolaire 2017-2018, l'année scolaire 2018-2019 et l'année scolaire 2019-2020 le reste des agents contractuels chargés de l'enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires de 15 septembre 2006 au 30 juin 2015.

Art. 5 - En cas de dépassement de l'âge de 45 ans et dans la limite de 50 ans, la situation des agents concernés par l'intégration est réglée à titre exceptionnel.

Art. 6 - La priorité dans l'intégration est accordée aux agents âgés de 45 ans au 1^{er} janvier de l'année de l'intégration.

Art. 7 - Est créé un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation chargé d'étudier les dossiers et de proposer une liste des agents susceptibles d'être intégrés.

Cette liste est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation.

Art. 8 - Les agents temporaires conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, bénéficient du même régime de rémunération appliqué au corps des agents temporaires prévu à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 9 - Les dispositions du présent décret gouvernemental prennent effet à compter du 31 décembre 2016.

Art. 10 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de La République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul

Arrêté du chef du gouvernement du 1^{er} février 2017, autorisant la construction et l'exploitation d'une ligne électrique aérienne de haute tension en 225 kV reliant les postes de transformation de Mateur et de Oued Ezzargua 2.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques,

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu les certificats d'affichage et de non opposition émanant des gouverneurs de la Manouba et de Béja,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, de la ministre des finances, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre du transport, du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique et du ministre des affaires culturelles.

Arrête :

Article premier - Les agents du ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables et ceux de la société tunisienne de l'électricité et du gaz et de l'entreprise contractante sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et énumérées dans les listes déposées aux sièges des gouvernorats de la Manouba et de Béja et ce, dans le cadre de la réalisation d'une ligne électrique aérienne de haute tension en 225 kV reliant les postes de transformation de Mateur et de Oued Ezzargua 2.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, affiché aux sièges des gouvernorats concernés et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la ligne électrique prévue à l'article premier du présent arrêté.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté de la ministre de la santé du 1^{er} février 2017, modifiant l'arrêté du 27 août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel.

La ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés et notamment son article 4,

Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 14 novembre 2016,

Vu l'avis de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant émis lors de sa réunion du 29 octobre 2015.

Arrête :

Article premier - Est modifiée la liste des substituts du lait maternel prévue à l'article premier du l'arrêté du 27 août 2011 susvisé, comme suit :

- Mami lac extra care 1 au lieu de Mami extra care 1,
- Mami lac extra care 2 au lieu de Mami extra care 2,
- Mami lac extra care 3 au lieu de Mami extra care 3.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

La ministre de la santé
Samira Meraï Feriaa

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2017-195 du 1^{er} février 2017, portant fixation des règles et des procédures d'appel à la concurrence pour l'attribution d'une licence ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès pour la fourniture des services de l'internet des objets.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013 et notamment son article 31 bis,

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les règles et les procédures d'appel à la concurrence pour l'attribution d'une licence ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès pour la fourniture des services de l'internet des objets, conformément à l'article 31 bis du code des télécommunications pour la fourniture des services de l'internet des objets.

Art. 2 - L'entreprise qui sera chargée de l'installation et de l'exploitation d'un réseau d'accès pour la fourniture des services de l'internet des objets après appel à la concurrence, est choisie par voie d'appel d'offres international ouvert, conformément aux règles appliquées à l'attribution de licence ou des licences prévue à l'article 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Les offres sont évaluées sur la base des critères techniques et économiques objectifs fixés par un cahier des charges qui prévoit notamment ce qui suit :

- conditions, droits et obligations d'installation et d'exploitation d'un réseau d'accès pour la fourniture des services de l'internet des objets,
- règlement de l'appel d'offre qui fixe les conditions de participation à l'appel d'offre et acceptation du projet de la convention de licence,
- méthodologie d'ouverture et d'évaluation des offres.

Le retrait de cahier des charges susmentionné s'effectue auprès du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique contre le paiement des frais d'inscription à l'appel d'offres.

Art. 4 - Est créé auprès du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique, une commission spéciale pour fixer les règles et les procédures d'appel à la concurrence pour l'attribution d'une licence ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès pour la fourniture des services de l'internet des objets, chargée de :

- la fixation des règlements applicables à l'attribution d'une ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès,
- l'approbation du dossier d'appel d'offres,
- l'ouverture et le dépouillement des offres,
- le classement des offres.

Art. 5 - La commission spéciale pour fixer les règles et les procédures d'appel à la concurrence pour l'attribution d'une licence ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès pour la fourniture des services de l'internet des objets, est composée comme suit :

- le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique ou son représentant : président,
- un représentant de la Présidence du gouvernement : membre,
- un représentant du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique : membre,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale : membre,
- un représentant du ministère des affaires locales et de l'environnement : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,

- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,

- un représentant de l'instance nationale des télécommunications : membre,

- un représentant de l'agence nationale des fréquences : membre.

Cette commission se réunit sur convocation de son président.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'avis est jugée utile pour les travaux de la commission.

La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique est chargé du secrétariat de cette commission.

Art. 6 - L'ouverture, le dépouillement, l'analyse et le classement des offres sont effectués par la commission prévue par l'article 4 du présent décret gouvernemental.

Le ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique est chargé de l'accomplissement des procédures d'attribution de la licence ou des licences et du suivi de sa ou leur mise en œuvre conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, la ministre des finances et le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

Le ministre du

développement, de

l'investissement et de la

coopération internationale

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Le ministre des technologies

de la communication et de

l'économie numérique

Mouhamed Anouar

Maarouf

Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires culturelles du 1^{er} février 2017, portant fixation des droits sur les services fournis par la bibliothèque nationale.

La ministre des finances et le ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 81-73 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment son article 72, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu le décret n° 94-559 du 15 mars 1994, portant organisation de la bibliothèque nationale et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 25 mars 1999, portant fixation des droits sur les services fournis par la bibliothèque nationale

Arrêtent :

Article premier - Les droits sur les services fournis par la bibliothèque nationale sont fixés comme suit :

1- Services usagers :

a- Abonnements :

- carte de chercheur d'une durée d'un an : trente dinars,
- carte d'abonnement d'une durée d'un mois : dix dinars,
- droit d'entrée d'un jour pour les non abonnés : trois dinars.

b- Photocopie et numérisation :

- Photocopie normale de la page selon la dimension :
- cinquante millimes la page pour la dimension A4,
- cent millimes la page : pour la dimension A3,

- numérisation en noir et blanc : deux cent millimes la page,

- numérisation en couleur : cinq cent millimes la page,

- numérisation d'un texte manuscrit : cinq cent millimes la page,

- numérisation d'un document de la réserve : cinq cent millimes la page,

- tirage papier : deux cent millimes la page.

c- Services des références :

Bibliographies sélectives établies par la bibliothèque nationale à partir de ses collections : deux cent millimes la page.

d- Usage des salles individuelles pour la recherche : dix dinars la journée.

2- Vente des publications de la bibliothèque nationale :

- Bibliographie nationale : dix dinars,

- Catalogue des manuscrits : vingt dinars.

3- location des salles de conférences et des espaces d'expositions :

- Salles des conférences : trois cent dinars la journée,

- Espaces des expositions : cinquante dinars la journée.

4- Parking pour les abonnés : Cinquante dinars l'année.

Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 25 mars 1999, portant fixation des droits sur les services fournis par la bibliothèque nationale.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

Le ministre des affaires culturelles

Mohamed Zine El Abidine

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre du transport du 1^{er} février 2017, fixant les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de manutention.

Le ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,

Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes et notamment son article 11,

Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu le code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,

Vu le décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d'un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes de commerce,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets des textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 27 novembre 1997, fixant les moyens matériels minima pour l'entrepreneur de manutention,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de manutention sont remplis si la personne morale justifie qu'elle répond aux conditions suivantes :

1. Etre propriétaire ou locataire, dans le port où elle exerce son activité, d'un local d'une superficie de 60 m² au moins, portant une enseigne mentionnant la raison sociale de la société et son objet social et ayant une attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile conformément à la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009 et au décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 susvisés.

2. Etre connectée au système intégré de traitement des procédures de transport international de marchandises ou à tout autre système similaire reconnu.

3. Avoir un capital au moins égal à la limite minimale fixée selon le port d'exercice de l'activité tel qu'il est indiqué dans le tableau suivant :

Port d'exercice de l'activité	Capital minimum (en dinars)
Port de Tunis- Goulette-Radès	1 000 000
Port de Sfax- Sidi Youssef	500 000
Port de Sousse	300 000
Port de Bizerte- Menzel Bourguiba	300 000
Port de Gabès	100 000
Port de Zarzis	100 000
Port de la Skhira	100 000

4. Avoir conclu un contrat de concession ou avoir obtenu un accord pour la conclusion d'un contrat de concession en vue de l'occupation du domaine public portuaire dans l'enceinte du port conformément à la législation en vigueur.

5. Disposer du matériel portuaire fixé par le contrat de concession suscité.

6. Avoir conclu un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle découlant de son activité.

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre du transport du 27 novembre 1997, fixant les moyens matériels minima pour l'entrepreneur de manutention susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

Le ministre du transport

Anis Ghedira

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre du transport du 1^{er} février 2017, fixant les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'armateur ou de transporteur maritime.

Le ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,

Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la loi n° 76-59 du 11 juin 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-8 du 19 janvier 2005,

Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes et notamment son article 11,

Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu le décret n° 90-2259 du 31 décembre 1990, fixant les taux des créances relatifs à la limitation de la responsabilité de l'armateur,

Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,

Vu le décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d'un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets des textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 15 septembre 1995, fixant les moyens matériels minima requis pour l'inscription sur le registre d'armateur ou de transporteur maritime,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'armateur sont remplis si la personne morale justifie qu'elle répond aux conditions suivantes :

1. Etre propriétaire ou locataire d'un local d'une superficie de 90m² au moins, portant une enseigne mentionnant la raison sociale de la société et son objet social et ayant une attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile conformément à la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009 et au décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 susvisés.

2. Etre connectée au système intégré de traitement des procédures de transport international de marchandises ou à tout autre système similaire reconnu.

3. Avoir un capital minimum d'un million (1.000.000) de dinars.

4. Avoir conclu un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle découlant de son activité.

5. Etre propriétaire d'un navire de commerce effectuant des voyages internationaux, pour le transport de marchandises ou de passagers, immatriculé en Tunisie conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, en bon état de navigabilité et répondant aux normes nationales et internationales de sécurité et de sûreté attestées par des documents et certificats en cours de validité.

Art. 2 - Les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession de transporteur maritime sont remplis si la personne morale justifie qu'elle répond aux conditions suivantes :

1. Etre propriétaire ou locataire d'un local d'une superficie de 90m² au moins, portant une enseigne mentionnant la raison sociale de la société et son objet social et ayant une attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile conformément à la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009 et au décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 susvisés.

2. Etre connectée au système intégré de traitement des procédures de transport international de marchandises ou à tout autre système similaire reconnu.

3. Avoir un capital minimum de cinq cent mille (500.000) dinars.

4. Avoir conclu un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle découlant de son activité.

5. Avoir affrété à temps un navire de commerce effectuant des voyages internationaux pour le transport de marchandises ou de passagers, en bon état de navigabilité et répondant aux normes nationales et internationales de sécurité et de sûreté attestées par des documents et certificats en cours de validité.

La personne morale doit :

- Présenter un justificatif de la réception du navire affrété et s'engager à démarrer son exploitation effective dans un délai d'un mois à partir de la date de son inscription.

- S'engager à acquérir le navire affrété ou un navire similaire et à augmenter le capital de la société à un million (1.000.000) de dinars et ce, dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date d'inscription sur le registre de transporteur maritime. Ce délai peut, à la demande de l'intéressé, être prorogé d'une année supplémentaire au cours de la quelle il doit concrétiser l'acquisition du navire affrété ou d'un navire similaire et augmenter le capital de la société à un million (1.000.000) de dinars.

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre du transport du 15 septembre 1995, fixant les moyens matériels minima requis pour l'inscription sur le registre d'armateur ou de transporteur maritime susvisé.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

Le ministre du transport

Anis Ghedira

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre du transport du 7 février 2017.

Monsieur Lyes Menkbi est nommé membre représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunis-Air, en remplacement de Madame Sarra Rajeb, et ce, à compter du 4 janvier 2017.

**MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 1^{er} février 2017, fixant les critères et les conditions d'intégration des surveillants principaux de la sous-catégorie "A3" dans le grade de surveillant principal de la sous-catégorie "A2".

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des surveillants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation et notamment les articles 21 et 22,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement de ses membres,

Vu le décret n° 2016-308 du 11 mars 2016, portant délégation des certaines prérogatives du chef du gouvernement à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance.

Arrête :

Article premier - Les critères et les modalités d'intégration des surveillants principaux de la sous-catégorie "A3" dans le grade de surveillant principal de la sous-catégorie "A2" sont fixés par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent être candidats à l'intégration au grade de surveillant principal de la sous-catégorie "A2", les surveillants principaux de la sous-catégorie "A3".

Art. 3 - Les candidats à l'intégration susvisée doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :

- un relevé des services,
- une copie de l'arrêté de recrutement.

Art. 4 - L'intégration susvisée est supervisée par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 5 - Les candidats à l'intégration susvisée sont classés conformément à l'ancienneté dans le corps y compris la durée en tant qu'agent temporaire catégorie "A3" chargé d'emploi de surveillant principal.

En cas d'égalité, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 6 - La liste définitive des intégrés est fixée par la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance sur proposition du jury d'intégration susvisé par l'article 4 ci-dessus indiqué.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance*

Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2017-196 du 1^{er} février 2017, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F'rid, Tala et Feriana).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels tel que promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le complétant et le modifiant dont le dernier est la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine en date des 19 janvier 2015 et 18 mai 2016.

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F'rid, Tala et Feriana), indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Kodiet El Argoub Ettouil	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	506645	71405
2	Kodiet Ras El Mahroug	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	1165397	71406
3	Djebal Dakhlet Laâjaj	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	742675	71407
4	Djebal Dakhlet Laâjaj 1	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	841335	71408
5	Djebal Essoudane	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	356937	71409
6	Djebal Essoudane 1	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	203900	71410
7	Djebal Essoudane 2	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	499232	71411
8	Djebal Essoudane 3	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	212031	71412
9	Kodiet El Battoume et El Mahzouza	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	1215990	71413
10	Kodiet Kef Ezzitouna	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	308023	71414

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
11	Kodiet El Kef Essghir	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	498839	71415
12	Kodiet El Ghouiba	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	248816	71416
13	Kodiet El Ghouiba 1	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	504312	71417
14	Société El Jebess 1	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	878138	71418
15	Société El Jebess 2	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	537115	71419
16	Ahrach Oued El Araâr	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	692316	71420
17	Kodiet Kaleb Edlim 1	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	148972	71421
18	Kodiet Kaleb Edlim 2	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	708465	71422
19	Société El Jebes	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	736417	71423
20	Kodiet Errahal	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	298541	71424
21	Kodiet Kef Etrabelsia	Secteur d'El Hmad Délégation de Tala	96936	77135
22	Kodiet El Bardaâ 1	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	315644	77136
23	Kodiet El Bardaâ 2	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	405206	77137
24	Kodiet El Barrima	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	436886	77138
25	Kodiet El Akhwet	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	224818	77139
26	Kodiet El Argoub	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	47702	77140
27	Kodiet El Golla	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	171823	77141
28	Kodiet Argoub Essalsala	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	67300	77142
29	Kodiet El Abadlia	Secteur d'El Kamour Délégation de Hassi El F'rid	47249	77143
30	Kodiet Echarkia	Secteur d'El Hchim Délégation de Hassi El F'rid	268607	77144
31	Argoub Ettin	Secteur d'El Hchim Délégation de Hassi El F'rid	219861	77145
32	Dhraâ Eddania Essririgue	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	169924	77146
33	Dhraâ Eddania 1 Essririgue	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	153372	77147
34	Dhraâ Eddania 2 Essririgue	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	614862	77148
35	Kodiet El karra El Hamra Essririgue	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	427578	77149
36	Kodiet El Hbablia	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	34010	77150

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
37	El Kodia Essafra	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	73085	77601
38	Kodiet Choôbet El Falka	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	125282	77602
39	Kodiet El Maktaâ	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	306945	77603
40	Kodiet El Maktaâ Erroumani	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	83756	77604
41	Kodiet Maktaâ Ouled Khdhir	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	54792	77605
42	Kodiet Maktâa Ouled Khdhir 1	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	226958	77606
43	Kodiet Choôbet El Hamra	Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana	169413	77607

Art. 2 - Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 8 février 2017"